



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI
Av. Jânio Quadros, Santa Isabel, TERESINA / PI, CEP 64053-390
Fone: (86) 3131-1443 Site: www.ifpi.edu.br

RESOLUÇÃO NORMATIVA CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI N° 195, de 18 de janeiro de 2024.

Atualiza a Política de Cotas e os procedimentos do Processo de Heteroidentificação para ingresso nos cursos técnicos e de graduação, no âmbito do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências.

O Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, no uso de suas atribuições conferidas no Estatuto deste Instituto Federal, aprovado pela Resolução Normativa nº 59, de 20 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União, de 23 de agosto de 2021, considerando o processo nº 23172.000160/2024-68, e ainda:

a Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica;

a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, alterada pela Lei nº 14.723, de 3 de novembro de 2023, que dispõe sobre o programa especial para o acesso às instituições federais de educação superior e de ensino técnico de nível médio de estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas e de pessoas com deficiência, bem como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio ou fundamental em escola pública;

a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência);

a Tese consolidada pelo STF na Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) nº 41, que considera constitucional e legítimo o critério subsidiário de heteroidentificação;

o Decreto Nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, atualizado pelo Decreto Nº 11.781, de 14 de novembro de 2023, que regulamenta a Lei Nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas Universidades Federais e nas Instituições Federais de Ensino Técnico de Nível Médio;

a Portaria Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018, que regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais, nos termos da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014; e

a Portaria Normativa MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012, alterada pela Portaria

Normativa nº 1.117, de 01 novembro de 2018, e pela Portaria nº 2.027, de 16 de novembro de 2023,

RESOLVE:

Art. 1º Atualizar, **ad referendum**, a Política de Cotas e o Regulamento dos Procedimentos de Heteroidentificação, no IFPI.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º Esta Política de cotas e regulamento dos procedimentos de heteroidentificação, no âmbito do IFPI, constitui-se em instrumento para a garantia do respeito à diferença e à diversidade socioeconômica, étnico-racial e às condições das pessoas com deficiência (PcD).

Art. 3º Este regulamento se aplica aos editais de ingresso regular dos cursos:

I - técnico integrado ao Ensino Médio;

II - técnico de nível médio nas formas concomitante e subsequente; e

III - graduação nas modalidades presencial e a distância.

Parágrafo único. Nos processos seletivos realizados pelo Instituto Federal do Piauí, levar-se-ão em consideração as normativas pertinentes ao Edital vigente.

CAPÍTULO II

DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

Art. 4º Do total de vagas oferecidas pelo Instituto Federal do Piauí, a distribuição se dará da seguinte maneira:

I - serão reservadas aos candidatos de que trata o Art. 5º desta Resolução 50% das vagas do total de vagas (para os que cursaram integralmente o ensino fundamental ou médio em escolas públicas);

II - serão reservadas 5% das vagas para estudantes com deficiência (PcD) independente da origem escolar, raça/etnia ou renda; e

III - para a ampla concorrência serão reservadas as vagas decorrentes da aplicação da diferença entre o número total de vagas ofertadas e as vagas estabelecidas nos incisos I e II.

§ 1º As vagas previstas no inciso I deste artigo serão distribuídas conforme especificação dos incisos I, II e III do Art. 6º.

CAPÍTULO III

DA MODALIDADE DE RESERVA DE VAGAS

Art. 5º A reserva de vagas nos editais de processos seletivos regulares dos cursos e modalidades previstos no Art. 3º, por curso e turno, para autodeclarados pretos, pardos, indígenas (PPI) e quilombolas e para Pessoas com Deficiência (PcD), serão preenchidas, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas, sendo que o mínimo será igual à soma de pretos, pardos, indígenas e quilombolas e de pessoas com deficiência do Estado do Piauí, segundo o último Censo Demográfico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Art. 6º O número mínimo de vagas, reservadas no Instituto Federal do Piauí, será fixado no edital de cada concurso seletivo e calculado de acordo com o seguinte procedimento:

I - define-se o total de vagas por curso e turno a ser ofertado no concurso seletivo;

II - reserva-se o percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) do total de vagas definido no inciso I, por curso e turno, para os estudantes que tenham cursado integralmente o ensino fundamental ou médio, conforme o caso, em escolas públicas;

III - reserva-se o percentual de 50% (cinquenta por cento) do total de vagas apurado após a aplicação da regra do inciso II, por curso e turno, para os estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 (um) salário-mínimo per capita, e tendo em vista as vagas resultantes deste inciso, determinam-se as reservas de vagas menor renda conforme o que segue:

a) sobre o número calculado nos termos do inciso III, reservam-se as vagas aos estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas, da seguinte forma:

1. identifica-se, no último Censo Demográfico divulgado pelo IBGE, o percentual correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas na população do Estado do Piauí; e

2. aplica-se o percentual de que trata o item 1 desta alínea ao número de vagas apurado após a aplicação do disposto no inciso III;

b) sobre o número calculado nos termos do inciso III, reservam-se as vagas aos estudantes quilombolas, da seguinte forma:

1. identifica-se, no último Censo Demográfico divulgado pelo IBGE, o percentual correspondente ao de quilombolas na população do Estado do Piauí; e

2. aplica-se o percentual de que trata o item 1 desta alínea ao número de vagas apurado após a aplicação do disposto no inciso III;

c) sobre o número calculado nos termos do inciso III, reservam-se as vagas às pessoas com deficiência, da seguinte forma:

1. identifica-se, no último Censo Demográfico divulgado pelo IBGE, observada a Linha de Corte do Grupo de Washington, o percentual correspondente ao de pessoas com deficiência na população do Estado do Piauí; e

2. aplica-se o percentual de que trata o item 1 desta alínea ao número de vagas apurado após a aplicação do disposto no inciso III;

d) as vagas que sobraem após a aplicação das regras das alíneas "a", "b" e "c" deste inciso, reservam-se aos estudantes oriundos de escola pública que se inscrevam na condição de ter cursado integralmente o ensino fundamental ou médio, conforme o caso; e

IV - reservam-se as vagas destinadas aos estudantes, independentemente de renda, por meio da aplicação da diferença entre a regra do inciso II e a regra do inciso III, conforme o que segue:

a) sobre o número calculado nos termos do inciso IV, reservam-se as vagas destinadas aos estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas, da seguinte forma:

1. identifica-se, no último Censo Demográfico divulgado pelo IBGE, o percentual correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas na população do Estado do

Piauí; e

2. aplica-se o percentual de que trata o item 1 desta alínea ao número de vagas apurado após a aplicação do disposto no inciso IV;

b) sobre o número calculado nos termos do inciso IV, reservam-se as vagas aos estudantes quilombolas, da seguinte forma:

1. identifica-se, no último Censo Demográfico divulgado pelo IBGE, o percentual correspondente ao de quilombolas na população do Estado do Piauí; e

2. aplica-se o percentual de que trata o item 1 desta alínea ao número de vagas apurado após a aplicação do disposto no inciso IV;

c) sobre o número calculado nos termos do inciso IV, reservam-se as vagas destinadas às pessoas com deficiência, da seguinte forma:

1. identifica-se, no último Censo Demográfico divulgado pelo IBGE, o percentual correspondente ao das pessoas com deficiência na população do Estado do Piauí; e

2. aplica-se o percentual de que trata o item 1 desta alínea ao número de vagas apurado após a aplicação do disposto no inciso IV; e

d) as vagas que sobrarem após a aplicação das regras das alíneas "a", "b" e "c" deste inciso, reservam-se aos estudantes oriundos de escola pública, que se inscrevam na condição de ter cursado integralmente o ensino fundamental ou médio, conforme o caso.

§ 1º Sempre que a aplicação dos percentuais para a apuração da reserva de vagas de que trata as alíneas "a", "b" e "c" do inciso III e as alíneas "a" e "c" do inciso IV do art. 6º, implicar resultados com decimais, será adotado, em cada etapa do cálculo, o número inteiro imediatamente superior.

§ 2º Independentemente do resultado dos cálculos deste artigo, observada a disponibilidade de vagas ofertadas no curso e turno, será garantida a reserva de, no mínimo, uma vaga a cada grupo de estudantes, na seguinte ordem:

I - alínea "a" do inciso III do caput;

II - alínea "b" do inciso III do caput;

III - alínea "c" do inciso III do caput;

IV - alínea "d" do inciso III do caput;

V - alínea "a" do inciso IV do caput;

VI - alínea "c" do inciso IV do caput; e

VII - alínea "d" do inciso IV do caput.

Art. 7º É reservado o percentual mínimo de 5% do número de vagas ofertadas no concurso seletivo, por curso e por turno, aos estudantes com deficiência, independente da origem escolar, raça/etnia ou renda.

§ 1º Sempre que a aplicação do percentual para a apuração da reserva de vagas de que trata o **caput** implicar resultados com decimais, será adotado o número inteiro imediatamente superior.

CAPÍTULO IV

DA CLASSIFICAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS VAGAS

Art. 8º As vagas reservadas de que tratam o Art. 5º serão preenchidas observando as notas dos estudantes e o disposto neste artigo, adotando a sistemática de preenchimento de vagas que contemple primeiramente a classificação geral de todos os estudantes por notas, independentemente de modalidade de concorrência, e, posteriormente, a classificação dos estudantes para as vagas reservadas de que trata esta Portaria.

§ 1º Os estudantes que concorram às vagas reservadas de que trata esta resolução, que, na classificação geral referida no Art. 8º, tenham nota para serem selecionados dentro do número de vagas ofertadas por curso, turno e local de oferta da instituição, serão classificados na modalidade de ampla concorrência.

§ 2º Os estudantes que concorram às vagas reservadas e não sejam selecionados nos termos do § 1º deste artigo serão classificados na seguinte ordem:

I - integralmente em escola pública, independentemente de renda;

II - integralmente em escola pública, independentemente de renda, que sejam pessoas com deficiência;

III - integralmente em escola pública, independentemente de renda, que se autodeclarem quilombolas;

IV - integralmente em escola pública, independentemente de renda, que se autodeclarem pretos, pardos ou indígenas;

V - integralmente em escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 (um) salário-mínimo per capita;

VI - integralmente em escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 (um) salário-mínimo per capita, que sejam pessoas com deficiência;

VII - integralmente em escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 (um) salário-mínimo per capita, que se autodeclarem quilombolas; e

VIII - integralmente em escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 (um) salário-mínimo per capita, que se autodeclarem pretos, pardos ou indígenas."

§ 3º No caso de não preenchimento das vagas, segundo os critérios estabelecidos no Art. 8º desta Resolução, as remanescentes deverão ser destinadas aos estudantes que concorram às vagas reservadas descritas nos incisos de I a VIII, do Art. 8º, na seguinte ordem: VIII, VII, VI, IV, III, II, V e I.

Art. 9º Caso não haja mais estudantes com perfil socioeconômico para ocupar qualquer uma das vagas reservas de que trata o Art. 8º desta Resolução, após aplicação do caput deste artigo, as vagas restantes serão disponibilizadas aos estudantes da ampla concorrência.

CAPÍTULO V

DA DESCRIÇÃO DAS VAGAS RESERVADAS

Art. 10. Descrição das vagas reservadas e ampla concorrência para os processos seletivos dos cursos Técnicos e de Graduação do IFPI.

COTA	SIGLA	PÚBLICO
ESCOLA PÚBLICA com Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo	EP1-PPI	Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino fundamental ou ensino médio em escolas públicas, conforme o caso.
	EP1-Q	Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino fundamental ou ensino médio em escolas públicas, conforme o caso.
	EP1-PcD	Candidatos com deficiência, independente de etnia, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental ou ensino médio em escolas públicas, conforme o caso.
	EP1	Candidatos, independente de etnia, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino fundamental ou ensino médio em escolas públicas, conforme o caso.
ESCOLA PÚBLICA Independente da Renda	EP2-PPI	Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda tenham cursado integralmente o ensino fundamental ou ensino médio em escolas públicas, conforme o caso.
	EP2-Q	Candidatos autodeclarados quilombolas, independente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino fundamental ou ensino médio em escolas públicas, conforme o caso.
	EP2-PcD	Candidatos com deficiência, que independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino fundamental ou ensino médio em escolas públicas, conforme o caso.
	EP2	Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino fundamental ou ensino médio em escolas públicas, conforme o caso.
Ação Afirmativa IFPI	PcD	Candidatos com deficiência, independentemente da origem escolar, raça/etnia ou renda.
Ampla Concorrência	AC	Qualquer candidato independentemente da origem escolar, raça/etnia ou renda.

CAPÍTULO VI

DA COMPROVAÇÃO PARA AS VAGAS RESERVADAS

Art. 11. Os candidatos classificados pela reserva de vagas deverão apresentar, no período de confirmação de vaga, a documentação comprobatória conforme sua opção.

§ 1º Considera-se escola pública (EP) a instituição pública criada ou incorporada, mantida e administrada pelo poder público na forma que dispõe o Art. 19, inciso I, da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

§ 2º Consideram-se pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, para fins desta política, os candidatos que se autodeclararem como tal, em documento de autodeclaração preenchido no ato da inscrição, de processo seletivo, conforme os quesitos cor, raça e etnia utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

§ 3º Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), aquelas que, consoante a Linha de Corte do Grupo de Washington, têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições

com as demais pessoas, nos termos do caput do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, e aquelas que se enquadram no Art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto 5.296 /2004 e no Art. 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do espectro autista).

§ 4º Considera-se quilombola, pessoa remanescente das comunidades de quilombos pertencentes aos grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida, nos termos do caput do art. 2º do Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003.

Art. 12. Para fins de análise da comprovação do que trata o parágrafo 2º, do Art. 11, deste regulamento, serão nomeadas comissões de heteroidentificação para validação da autodeclaração e documentação de candidatos pretos ou pardos e validação da documentação de indígenas ou quilombolas.

CAPÍTULO VII

DA HETEROIDENTIFICAÇÃO PRESENCIAL OU VIRTUAL

Art. 13. A autodeclaração dos candidatos pretos, pardos, indígenas ou quilombolas goza da presunção relativa de veracidade e a documentação dos candidatos, exigida por meio de edital, será validada mediante análise por comissão destinada para este fim.

Art. 14. O processo de validação da autodeclaração deverá estar submetido aos seguintes princípios e diretrizes:

I - respeito à dignidade da pessoa humana;

II - observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal;

III - garantia de padronização e de igualdade de tratamento entre os(as) candidatos(as) submetidos ao procedimento de verificação promovido no mesmo processo seletivo;

IV - garantia de publicidade e controle social do procedimento de verificação, resguardadas as hipóteses de sigilo previstas;

V - atendimento ao dever de autotutela da legalidade pela administração pública; e

VI - garantia de efetividade da ação afirmativa de reserva de vagas a pretos(as), pardos(as), indígenas, quilombolas e a candidatos(as) com deficiência em processos seletivos discentes do IFPI.

Art. 15. No procedimento de heteroidentificação dos candidatos autodeclarados pretos ou pardos, a banca analisará única e exclusivamente o critério fenótipo (cor da pele, textura do cabelo, formato do nariz, formato da boca e grossura dos lábios), sendo excluído o critério da ancestralidade.

Art. 16. Para o candidato autodeclarado indígena ou quilombola, será considerado apenas análise documental.

Art. 17. A não validação da autodeclaração dos candidatos pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, remanejará o candidato automaticamente para a ampla concorrência.

Art. 18. A qualquer tempo, o IFPI poderá solicitar a realização de perícia e, caso comprovada qualquer adulteração, o candidato terá sua matrícula cancelada.

Art. 19. Os procedimentos de heteroidentificação presencial ou virtual e a validação da documentação dos candidatos pretos, pardos, indígenas ou quilombolas seguirão normas previstas em documento específico emitido pela Pró-Reitoria de Ensino.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. A Política de Cotas e demais procedimentos para ingresso nos cursos de Pós-Graduação, no âmbito do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Piauí, serão regulamentados em resolução própria.

Art. 21. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino.

Art. 22. Fica revogada:

I - a Resolução Normativa nº 144/2022 - CONSELHO SUPERIOR, de 25 de agosto de 2022.

Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO BORGES DA CUNHA

Presidente do CONSUP

Documento assinado eletronicamente por:

■ Paulo Borges da Cunha, REITOR(A) - CD1 - REI-IFPI, em 18/01/2024 08:37:26.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 16/01/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 231572

Código de Autenticação: 7410f282e3

